

1502559-88.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502559-88.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502559-88.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166155/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 25643350 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, cp6634-1/2022 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2166155 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Eduardo Leite Picconi

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra CARLOS EDUARDO LEITE PICCONI, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, Código Penal, porque, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 14h03, no estabelecimento comercial denominado "Pet Mais", localizado na esquina entre a Rua Flósculo Franco do Amaral e a Rua Antônio Resende de Andrade, bairro Pasetto, em Lins/SP, subtraiu, para si, com o emprego de grave ameaça exercida com uma faca (arma branca) contra Fernanda Cristina Cavalcante Cuppari Rodrigues, a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais), sendo R\$ 7,00 (sete reais) em moedas e R\$ 8,00 (oito) reais em cédulas.

A denúncia foi recebida (fl. 120/121).

Resposta à acusação (fl. 125).

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o réu foi

interrogado (fl. 151).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 158/162).

A Defesa pediu a aplicação da atenuante da confissão espontânea (fls. 167/169).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15/16) e pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

A vítima Fernanda Cristina Cavalcante Cuppari Rodrigues disse que estava no caixa da loja, quando Carlos entrou com uma faca em punho ameaçando-a, pedindo o dinheiro do caixa. Entregou o dinheiro e ele enfiou a mão na gaveta, recolhendo todas as moedas, e levou todo o dinheiro embora. Relatou que enquanto pegava as moedas o réu continuava a ameaçar, pedindo que entregasse tudo o que tinha. Quando o réu saiu, acionou os policiais, que viram as imagens do assalto e seguiram em diligência. Encontraram o réu a três quarteirões da loja, com a mesma roupa. Reconheceu o réu, com certeza, quando ele estava dentro da viatura.

As testemunhas Flávia Beralda de Deus e Luiz Fernando Romeu Capetto, policiais militares, disseram em Juízo que foram acionados, a vítima relatou o roubo e forneceu imagens, onde puderam ver a roupa do autor do roubo. Em diligências, avistaram o réu, cerca de três quarteirões de distância, entrando em uma casa abandonada. Quando viu a viatura, o réu empreendeu fuga por outras casas, mas foi detido e trazia consigo cerca de R\$ 5,50 em moedas. A vítima reconheceu o réu. A policial Flávia pontuou que a roupa que o réu usava quando abordado era a mesma que ele utilizou durante o roubo. O policial Luiz Fernando recordou que o réu confessou o roubo.

Em Juízo, o réu Carlos Eduardo Leite Picconi disse que confirma a acusação; que no início do mês de maio conseguiu progressão de regime; precisou de uma quantia de R\$ 200,00, pegou esse dinheiro emprestado com agiota; em junho, no dia 20, estava esperando um Uber chegar para levá-lo à rodoviária, quando foi abordado pelo rapaz que lhe emprestou o dinheiro. Tal rapaz, acompanhado de outros três indivíduos, cobrou o empréstimo. Pediu mais prazo, pois não tinha o dinheiro, mas o agiota sacou uma arma e o obrigou a entrar no carro. Passaram em frente ao estabelecimento da vítima; desceu com dois dos rapazes que ficaram esperando efetuar o roubo. Confessou que mostrou a faca para o rapaz e a moça que estavam no pet shop, dizendo que queria só o dinheiro; a mulher lhe deu uma sacola com as moedas e notas de dois reais. Voltou ao carro, mostrou o que tinha pegado ao agiota, que não aceitou.

Entregou a sacola ao rapaz e ele o mandou virar de costas; ouviu um tiro e saiu correndo; foi para casa. A polícia militar o encontrou entrando em casa; estava com a mesma roupa do roubo e confessou aos policiais a autoria do crime. Disse que a faca lhe foi fornecida pelos próprios rapazes no carro. Por conta de tudo o que aconteceu, arrepende-se de ter saído de saída temporária.

Quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com o depoimento da vítima, e demais provas dos autos, e isso autoriza a formação de um decreto condenatório.

A vítima, em juízo, ratificou o reconhecimento feito logo após a prisão em flagrante do réu.

Além disso, o réu foi filmando pela câmera de segurança da loja e quando preso estava usando a mesma roupa usada na prática do crime, circunstância pontuada no depoimento judicial da vítima e da policial militar.

Dessa forma, a prova autoriza a condenação do réu, posto que robusta e convergente no sentido de indicar que o acusado praticou o roubo descrito na denúncia, com emprego de faca.

O réu confessou o crime e o uso da faca.

Incide, portanto, a causa de aumento do emprego de arma branca (faca). Por essa razão, a pena será aumentada de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de roubo, a teor do disposto no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Observando o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que o réu possui várias condenações transitadas em julgado que configuram maus antecedentes (fls. 85/96), razão pela qual exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o réu confessou espontaneamente o crime no interrogatório judicial. Presente, assim, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Presente também a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), pois o réu possui condenações transitadas em julgado aptas a gerar reincidência (fls. 85/96), sendo, inclusive, reincidente específico (fl. 89, autos n. 0003061-77.2017.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 157, caput, CP, trânsito em julgado em 14/12/2018). Nesse sentido, como ambas são preponderantes (art. 67, CP), compenso a atenuante com a agravante e mantenho a pena no mesmo patamar da pena base, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, nos termos da fundamentação, presente a causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso VII, majoro a pena em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, que torno definitiva.

Em virtude da quantidade de pena e da reincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, do CP. Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ou a concessão do sursis, em razão da pena aplicada e da reincidência.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO LEITE PICCONI como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, Código Penal, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, em razão da gravidade do crime e da elevada pena aplicada, por medida de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, razões que se somam àquelas que constam das fls. 98/100. Assim, deverá ser recomendado, desde logo, na penitenciária onde está recolhido.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA